



Skatteetaten

Returadresse:  
SITS, Postboks 141, 1541 VESTBY

Vår dato  
08.05.2026

800 80 000  
skatteetaten.no

Vår referanse  
SKFIN/2024/135955894

Org. nr  
974761076

Din/Deres dato

Din/Deres referanse

Saksbehandler  
Pingyu Gu

Unntatt offentlighet  
offl. § 13, sktfvl. § 3-1,  
sktbl. § 3-2

FONDEVIK SIMEN KEILAND  
NEDRE SKOGVEI 7A  
H0307  
0281 OSLO

## Veiledende forhåndsuttalelse

### Spørsmål om anvendelse og fremføring av skjermingsfradrag for utenlandske aksjer med utbytte

Innledningsvis gjør vi deg oppmerksom på at uttalelsen bare er veiledende. Den gir kun uttrykk for Skatteetatens syn på ditt spørsmål basert på informasjonen du har gitt. Konklusjonen er dermed ikke bindende verken for deg eller Skatteetaten

#### 1. Sakens bakgrunn

Skattepliktig person er skattemessig bosatt i Norge og eier utenlandske aksjer som omfattes av aksjonærmodellen, jf. skatteloven §§ 10-11 flg. Aksjene er ervervet gjennom et aksjespare-/aksjeprogram i arbeidsgivers regi, med flere ervervstidspunkter per år. Aksjene forvaltes i utenlandsk depot (UBS) og er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.

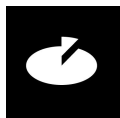
For aksjene mottas det utbytte flere ganger årlig. Skattepliktig person beregner selv skjermingsfradrag etter reglene i skatteloven § 10-12.

På bakgrunn av den administrative byrden knyttet til løpende beregning av skjermingsfradrag for hvert enkelt erverk, stilles det spørsmål om skattyter kan unnlate å kreve skjermingsfradrag mot mottatt utbytte, slik at skjermingsfradraget i stedet fullt ut fremføres og først benyttes samlet ved et senere salg av aksjene.

#### 2. Spørsmål

Kan skattyter, for aksjer som omfattes av aksjonærmodellen, velge å ikke anvende tilgjengelig skjermingsfradrag mot mottatt utbytte, slik at skjermingsfradraget i stedet fremføres og benyttes ved senere realisasjon av aksjene?

Eller skal skjermingsfradraget automatisk og obligatorisk benyttes mot utbytte i den grad det er mulig det året utbytte mottas?



### **3. Rettslig grunnlag**

Skjermingsfradrag for personlige aksjonærer følger av skatteloven § 10-12.

Etter skatteloven § 10-12 første ledd gis fradrag i skattepliktig utbytte og gevinst for beregnet skjerming. Etter bestemmelsens annet ledd kan årets skjermingsfradrag ikke overstige årets utbytte knyttet til den enkelte aksje. Eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag legges til aksjens skjermingsgrunnlag i senere år.

Av Skatte-ABC (aksjer – utbytte) fremgår det at skjermingsfradraget beregnes årlig for den enkelte aksje, og at skjerming som ikke kommer til fradrag i utbytte et år, fremføres til senere år og kan benyttes mot senere utbytte eller gevinst.

### **4. Skatteetatens vurdering**

Skjermingsfradraget etter skatteloven § 10-12 er en lovbestemt mekanisme for beregning av skattepliktig aksjeinntekt. Reglene gir ikke valgrett til fritt å disponere tidspunktet for anvendelse av skjermingsfradraget.

Når det i et inntektsår foreligger både:

- mottatt utbytte på en aksje, og
- tilgjengelig skjermingsfradrag knyttet til samme aksje,

skal skjermingsfradraget komme til fradrag i utbyttet det aktuelle inntektsåret, begrenset oppad til utbyttets størrelse.

Kun den delen av skjermingsfradraget som ikke kan utnyttes mot årets utbytte, anses som ubenyttet og kan fremføres til senere år. Ubenyttet skjermingsfradrag kan da benyttes mot senere mottatt utbytte eller ved realisasjon av aksjen.

Det foreligger ikke hjemmel i skatteloven til å unnlate å benytte tilgjengelig skjermingsfradrag mot mottatt utbytte for dermed å "spare" skjermingsfradraget til senere realisasjon. Skjermingsfradraget anses i slike tilfeller som brukt skattemessig, uavhengig av om skattyter aktivt har krevd fradraget i skattemeldingen.

At aksjene er utenlandske, ikke forhåndsutfyllt i skattemeldingen eller forvaltes gjennom utenlandsk depot, endrer ikke denne rettslige vurderingen.

### **5. Skatteetatens konklusjon**

For aksjer som omfattes av aksjonærmodellen etter skatteloven kapittel 10:

- Skjermingsfradrag skal benyttes mot mottatt utbytte i det inntektsåret utbyttet mottas, så langt det rekker.



- Skattyter kan ikke velge å unnlate å anvende tilgjengelig skjermingsfradrag for å fremføre dette til senere realisasjon.
- Kun skjermingsfradrag som ikke kan utnyttes mot årets utbytte, kan fremføres og benyttes mot senere utbytte eller gevinst ved salg av aksjen.

Dette gjelder uavhengig av om aksjene er norske eller utenlandske, og uavhengig av om opplysningene er forhåndsutfyllt i skattemeldingen.

Med hilsen

Pingyu Gu

Rådgiver

Tlf: +47 93 43 77 13

Skatteetaten